

1500434-91.2019.8.26.0407

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

Comarca: Osvaldo Cruz

Foro: Foro de Osvaldo Cruz

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 04/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NATALIA LIMA BISPO

Juiz de Direito: GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

Vistos.

NATÁLIA LIMA BISPO, já qualificada nos autos, foi denunciada como inclusa no artigo 33, caput, c.c o artigo 40, incisos III (transporte público) e V (tráfico interestadual), ambos da Lei nº ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osvaldo Cruz

Foro de Osvaldo Cruz

2ª Vara

Avenida Estados Unidos, 480, Osvaldo Cruz - SP - cep 17700-000

1500434-91.2019.8.26.0407 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500434-91.2019.8.26.0407

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NATALIA LIMA BISPO

Juiz de Direito: GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

Vistos.

NATÁLIA LIMA BISPO, já qualificada nos autos, foi denunciada como inclusa no artigo 33, caput, c.c o artigo 40, incisos III (transporte público) e V (tráfico interestadual), ambos da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 08 de abril de 2019, por volta das 09:00 horas, na Rodovia SP 425 - KM 375, no município de Parapuã, nesta Comarca, transportava e trazia consigo, para entrega a consumo, sem autorização em desacordo com determinação legal e regulamentar, 7,200 Kg (sete

quilos e duzentas gramas) da droga "maconha" (07 tijolos prensados e 05 porções).

Segundo a denúncia, no dia, hora e local dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento rotineiro na Rodovia SPA 425 (Assis Chateaubriand), no KM 375, ocasião em que abordaram um ônibus da empresa Planalto, que tinha como itinerário Santa Maria/RS com destino à Palmas/TO. Durante a fiscalização, no interior do coletivo, a denunciada, que ocupava a poltrona 25, demonstrou nervosismo, fato que ensejou a revista pessoal e em seus pertences. Com a denunciada nada de ilícito foi encontrado. Todavia, vistoriada a sua bagagem, a qual se encontrava no compartimento externo do coletivo, foram localizados 07 (sete) tijolos prensados de maconha e outros 5 (cinco) invólucros grandes também de maconha. Questionada a respeito dos entorpecentes, a denunciada informou aos policiais que adquiriu a droga na cidade de Cascavel/PR de um homem desconhecido, pagando a quantia de R\$1.400,00 pela droga, e que a venderia na cidade de Goiânia/GO. Assim, houve a prisão em flagrante da denunciada, a qual foi conduzida à Unidade Policial, juntamente com as drogas para as providências cabíveis. Notificada (fls. 132/133), a acusada apresentou defesa previa às fls. 83/84. A denúncia foi recebida em 13 de setembro de 2019 (fl. 134) e designada audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 10 de outubro de 2019. Ausente a ré, foi decretada sua revelia.

O Ministério Público pugnou pela procedência, e a defesa pela absolvição.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 assim descreve o delito de tráfico de drogas:

"Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".

O tipo objetivo pune diversas condutas relacionadas a substâncias entorpecentes, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de praticar o tráfico. O objeto material é a droga, e o jurídico a saúde pública.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 06/08), pelos autos de exibição e apreensão de (fl. 13), pelos laudos de constatação provisório (fls. 20/22), e pelos laudos de exame químico-toxicológico de (fls. 64/66 e 23/24).

Do mesmo modo, a autoria foi comprovada pela prova oral colhida em juízo. A autoria delitiva, dessa forma, é certa e recai, sem sombra de dúvida, sobre a pessoa da acusada NATÁLIA LIMA BISPO.

A testemunha EMERSON PEREIRA DE CARVALHO, Policial Militar, em juízo, disse que estavam em patrulhamento e abordaram um ônibus. Dentro do ônibus perceberam a ré com comportamento estranho, nervosa. Fizeram a revista pessoal, não encontraram nada. Mas em sua mala no bagageiro encontraram 7kg de maconha. A ré confessou a propriedade da droga.

A testemunha MARCELO FERREIRA DA SILVA, Policial Militar, em juízo, disse que estava com o sargento Carvalho fazendo fiscalização na rodovia. Em vistoria de ônibus, encontraram a ré nervosa com a presença dos policiais. Disse a ré que estava vindo de Cascavel. Achou desconexa a versão da ré acerca da viagem. Encontraram um ticket de bagagem com a ré. Anotaram o número e no bagageiro encontraram uma mochila etiquetada com 7kg e 200 gramas de maconha. A ré disse que adquiriu a droga de um desconhecido em Cascavel, tendo paga a quantia de 1400 reais. Ia para Goiânia para vender a droga.

A acusada devidamente intimada não compareceu à audiência, tornando-se revel.

Destaco que deixou de cumprir as medidas definidas na audiência de custódia.

Anoto, por fim, que a palavra dos policiais na fase inquisitiva, como a de qualquer testemunha, não está sujeita às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, por cuidar o inquérito policial de procedimento meramente informativo. Todavia, o réu confessou a prática delitiva.

Com efeito, verifica-se dos autos que, quando da oitiva, respeitado o

contraditório, presentes os réus e seus Defensores, tiveram estes plenas condições de se manifestar, fosse mediante reperguntas, pedidos de esclarecimentos ou impugnações que entendessem relevantes.

Ademais, seria um contrassenso de o Estado dar-lhes crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, dão conta das suas atividades.

Nesse sentido:

"HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. 1. O exame da tese de fragilidade da prova para sustentar a condenação, por demandar, inevitavelmente, profundo reexame do material cognitivo produzido nos autos, não se coaduna com a via estreita do writ. Precedentes. 2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. 3. Ordem denegada." (STJ Min. Laurita Vaz 5ª Turma HC nº 115516/SP 03/02/2009).

TÓXICO TRÁFICO DE DROGAS. Insuficiência de provas. Não configurado. Negativa de autoria e versão apresentada que restou isolada, até mesmo pela divergência apresentada. Depoimento dos policiais que se mostraram coerentes e firmes. Quantidade de droga, acondicionamento, que encaminham para o reconhecimento do tráfico. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDENCIA. Redução da fração utilizada. Redução da multa. Impossibilidade. Negado provimento do recurso.. (TJSP, Apelação n. 0042342-63.2009.8.26.0114, Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalcheiro, j. 20.08.2013).

Assim, as provas produzidas durante a instrução comprovaram, de maneira segura, a prática do crime de tráfico perpetrada pela acusada, que transportava a droga entre diferentes Estados da federação no interior de transporte público. Presentes as provas de que transportava o entorpecente apreendido, a procedência da denúncia é de rigor, nos termos do art.33, caput da Lei 11.343/06. Presentes estão as causas de aumento previstas no art. 40, incisos III e V da Lei 11.343/06, tendo em vista que a infração foi cometida em transporte público e estar caracterizado o tráfico entre os Estados da Federação, de acordo com a prova colhida nos autos. Ademais, para a configuração das causas de aumento de tráfico interestadual não há a necessidade de transposição efetiva de fronteira interestadual, bastando que fique evidenciado, pelos elementos de prova, que a droga transportada teria como destino localidade de outro estado da Federação. Assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

TRÁFICO INTERESTADUAL. DROGAS. TRANSPORTE PÚBLICO Na espécie, o paciente foi abordado dentro de transporte coletivo, quando transportava 1.120 g de cocaína, no interior de sua bagagem pessoal. A pena foi fixada em oito anos e nove meses de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime fechado, e ao pagamento de 100 dias-multa, sendo que o tribunal a quo confirmou as causas de aumento de pena previstas no art. 40, III e V, da Lei n. 11.343/2006. No writ, o paciente alega a necessidade de efetiva transposição da fronteira para a caracterização do tráfico interestadual de drogas. Nesse contexto, a Turma denegou a ordem ao entendimento de que, para a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, não é necessária a efetiva transposição da fronteira interestadual, bastando que fique evidenciado, pelos elementos de prova, que a droga transportada teria como destino localidade de outro estado da Federação. In casu, o paciente foi preso em flagrante em ônibus que fazia o trajeto de Ponta Porã/MS São Paulo/SP, trazendo consigo droga (420,78 gramas), e confessou aos policiais no momento da sua abordagem a intenção de vender

o entorpecente na cidade de Cambará/PR. Ressaltou-se que a referida causa de aumento de pena visou valorar o elevado grau de reprovabilidade da conduta daquele que busca fornecer droga para além dos limites do seu estado. Ademais, consignou-se que, o fato de a droga ter sido encontrada na mala do paciente localizada no interior de transporte coletivo (ônibus) mostrou-se suficiente para a caracterização da majorante prevista no art. 40, III, da mencionada lei. Precedentes citados do STF: HC 99.452-MS, DJe 8/10/2010; do STJ: HC 157.630-SP, DJe 13/12/2010; REsp 1.199.567-MS, DJe 28/6/2011; HC 100.644-MS, DJe 28/6/2011, e HC 184.419-MS, DJe 13/12/2010. HC 109.724-MS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 23/8/2011.

Assim, presentes duas causas de aumento previstas nos incisos III e V, do artigo 40, da Lei 11.343/06, a pena será aumentada em 1/3 (um terço).

Configurado, assim, o delito de tráfico de drogas, cujo preceito secundário prevê pena de "reclusão, de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa".

Passo a dosar a pena.

Deve-se nessa fase proceder à análise do art. 59 CP:

" Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:"

Primeira etapa: Análise individualmente cada uma das circunstâncias judiciais:

A) Culpabilidade: o dolo no caso permaneceu dentro do ínsito ao tipo penal, não implicando aumento de pena.

B) Antecedentes: Não há informações referentes a antecedentes criminais, não implicando aumento de pena.

C) Conduta Social: Não há informações referentes à conduta social da ré, não cabendo o agravamento da pena.

D) Personalidade: Não há informações referentes à personalidade da ré, não cabendo o agravamento da pena.

E) Motivos do Crime: Não há informações referentes ao motivo do crime, não cabendo o agravamento da pena.

F) Circunstâncias do Crime: A quantidade de droga, sua natureza, exigem o aumento da pena base. Trata-se de situação que foge, em muito, do comum ao delito de tráfico.

G) Consequências do Crime: Não há informações referentes às consequências do crime, não cabendo o agravamento da pena.

H) Comportamento da Vítima: Em nada contribuiu para a ocorrência do crime, não se podendo diminuir a pena-base.

Fixo a pena-base em 05 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa.

Segunda etapa: Ausentes as causas de aumento e diminuição da pena.

Terceira etapa: Presente causas de aumento, elencada no artigo 40 incisos III e V da lei 11.343/06, já que comprovado o tráfico entre Estados da Federação, e em transporte público majoro 1/3 da pena, fixando-a em 07 (sete) anos, e 06 (seis) meses de reclusão e 749 (setecentos e quarenta e nove) dias-multa. Inviável a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, devido a grande quantidade e natureza das drogas apreendidas.

Regime inicial de cumprimento: semiaberto, considerando-se o montante de pena aplicado.

Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (artigo 44 do Código Penal): Inviável o benefício da substituição, tendo-se em conta a pena aplicada.

Valor do dia-multa (artigo 49 do Código Penal): 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo nacional vigente ao tempo do fato, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir de então. Ausentes provas capazes de aferir a exata capacidade financeira do acusado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR NATÁLIA LIMA BISPO à

pena de reclusão, pelo prazo de 07 (sete) anos, e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, bem como 749 (setecentos e quarenta e nove) dias-multa, fixados no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, em virtude da conduta típica descrita no artigo 33, caput, c.c artigo 40, incisos III e V, ambos da Lei n. 11.343/06.

Deixo de decretar a prisão, ante a ausência dos requisitos.

Condeno a acusada ao pagamento das custas e despesas processuais, observando-se a assistência judiciária gratuita.

Oportunamente, com o trânsito em julgado, procedam-se às comunicações necessárias aos Institutos de Identificação Criminal, ao Cartório Distribuidor local e ao Tribunal Regional Eleitoral acerca do veredicto condenatório.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Osvaldo Cruz, 04 de outubro de 2019.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA